



Pereira, Colombia 03 de octubre de 2025

Señor
GRANJA LAS MARGARITAS
Alcalá

Cordial saludo,

A este Despacho se ha presentado el señor@: **LUIS ALBEIRO MARTÍNEZ**, identificado@ con cédula de ciudadanía Nro. 1.193.069.843 y número de contacto: 3203155036 y sobre sus condiciones de trabajo manifestó lo siguiente: *"Laboré para la empresa desde el 04 de septiembre de 2025, realizando funciones de auxiliar de la subtenista sin embargo me asignaban múltiples funciones, el 21 de septiembre tuve un accidente de tránsito, el cual me generó incapacidades, no obstante el empleador no me afilió a la seguridad social y al enterarse de mi accidente me despidió"*

Señor empleador, este despacho se permite recordarle los siguientes postulados a tener en cuenta:

Es obligación del empleador afiliar y realizar los aportes oportunamente al Sistema General de Seguridad Social (Salud – Pensión – Riesgos laborales) por sus trabajadores, Ley 110 de 1993.

Por lo anterior, este despacho le solicita ponerse al día en los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad social del trabajador, y me permito recordarle que:

Es una obligación del empleador afiliar al trabajador al sistema de seguridad social y pagar lo aportes respectivos, y es un derecho del trabajador estar cubierto por el sistema de seguridad social, de modo que si el empleador no cumple con su obligación el trabajador puede denunciarlo.

La evasión y elusión son dos amenazas claras a la viabilidad económica de la Seguridad Social y con ello a la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad del país.

La evasión y elusión al Sistema deja sectores de la población sin acceso a sus derechos en salud, pensiones y riesgos profesionales, lo que cada vez los margina más ya que pierden la prevención y las coberturas ante estas contingencias y expone a los empleadores a sanciones y reclamaciones por responsabilidad civil que llegan a tener valores que comprometen su patrimonio o incluso, superan su valor.

Los trabajadores que tienen alguna afectación a la salud se encuentran cubiertos por la figura de **ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA**, lo que quiere decir que son de especial protección para el Estado y así mismo que un empleador no puede terminar la relación laboral sin la respectiva autorización del Ministerio del Trabajo.

La estabilidad laboral reforzada en la figura jurídica que protege al trabajador de ser despedido sin una causa objetiva cuando se encuentra en debilidad manifiesta por circunstancias que a ley señala.

Se entiende que no pueden ser despedidas a consecuencia de que no pueden ser afectadas en su mínimo vital, adicionalmente no pueden ser desmejoradas en sus condiciones laborales.

Así lo explica la Corte Constitucional en la sentencia C-531 del 2000:

(...)

"Con esa estabilidad laboral reforzada se garantiza la permanencia en el empleo del discapacitado luego de haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial o psicológica, como medida de protección especial y en conformidad con su capacidad laboral. Para tal fin deberán adelantarse los programas de rehabilitación y capacitación necesarios que le permitan alcanzar una igualdad promocional en aras del goce efectivo de sus derechos. La legislación nacional no puede apartarse de estos propósitos en favor de los discapacitados cuando quiera que el despido o la terminación del contrato de trabajo tenga por fundamento la disminución física, mental o psicológica"

(...)

De la misma manera, dentro del procedimiento instituido por el Ministerio para la Autorización Terminación Vínculo Laboral o de Trabajo Asociativo a Trabajadores en situación de Discapacidad se establece que *"la viabilidad de la autorización de despido del trabajador se encuentra supeditada al hecho de que se aporte al proceso un concepto, certificación o dictamen en el que conste de modo cierto que el tratamiento de rehabilitación culminó o se establezca de modo cierto e indiscutible que no sea posible culminarse o sea improcedente."*

En la Sentencia T 364 de 2016 ha establecido que:

"Pues bien, a partir de los contenidos constitucionales y legales expuestos, este Tribunal ha considerado que la estabilidad laboral reforzada como derecho o garantía fundamental de los trabajadores tiene una doble dimensión: por un lado, exige la concreción de acciones dirigidas a promover y conservar el empleo de las personas discapacitadas en las tareas que efectivamente puedan ejecutar y, por otro, le impone al empleador ciertos límites para despedir a un empleado que padezca algún tipo de discapacidad."

Al respecto, cabe precisar que el sistema jurídico colombiano distingue a los trabajadores discapacitados a quienes se les ha calificado su pérdida de capacidad laboral, de aquellos que sólo han sufrido una disminución física durante la ejecución de un contrato de trabajo, pues, en principio, la estabilidad laboral reforzada regulada en la Ley 361 de 1997, se predicaba exclusivamente en favor de los trabajadores discapacitados calificados.

Sin embargo, respecto de aquellas personas que solamente han sufrido un menoscabo físico durante la vigencia del contrato laboral, esta colegiatura ha entendido que procede una protección constitucional que se deriva directamente de la Carta Política. Así, en virtud de aquella protección constitucional que se deriva de la Norma Superior, la estabilidad laboral reforzada se extiende a aquellos trabajadores que, sin estar calificados como discapacitados, se encuentran en situación de debilidad manifiesta, originada en una afectación significativa de su salud, que les cause limitaciones de cualquier índole,

se reitera, "sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacitados".

Por otra parte, en sentencia T-521 de 2016 se precisaron las reglas jurisprudenciales construidas por la Corte Constitucional a lo largo de los años y relacionadas con la efectividad de la garantía de estabilidad laboral reforzada con independencia de la vinculación laboral y la presunción de discriminación en la terminación de la relación laboral, en el siguiente sentido:

En primer lugar, en dicha sentencia se señala que existe el derecho a la estabilidad laboral reforzada *"siempre que el sujeto sufra de una condición médica que limite una función propia del contexto en que se desenvuelve, de acuerdo con la edad, el sexo o factores sociales y culturales"*. La Corte, luego de analizar varias providencias en las que los accionantes, personas incapacitadas o con una discapacidad o problema de salud que disminuía su posibilidad física de trabajar, alegaban haber sido despedidos sin autorización del inspector de trabajo, consideró que: **"con independencia de la denominación, si el trabajador se encuentra en un periodo de incapacidad transitoria o permanente, sufre de una discapacidad o en razón de sus condiciones de salud se encuentra un estado de debilidad manifiesta, existirá el derecho a la estabilidad laboral reforzada"**.

Adicionalmente es de tener en cuenta que la estabilidad laboral reforzada implica la no afectación al MÍNIMO VITAL DEL TRABAJADOR:

El **derecho** fundamental al **mínimo vital**, cuando se refiere a las condiciones materiales básicas e indispensables para asegurar una supervivencia digna y autónoma, constituye un límite al poder impositivo del Estado y un mandato que orienta la intervención del Estado en la economía (artículo 334 C.P.).

Adicionalmente La Corte Constitucional lo expresa en los siguientes términos:

(...)

Sentencia T-716/17 DERECHO AL MINIMO VITAL-Se deriva de los principios de Estado Social de Derecho, dignidad humana y solidaridad Uno de los derechos más característicos de un Estado Social de Derecho es el mínimo vital. Según la Corte Constitucional, este derecho se deriva de los principios de Estado Social de derecho, dignidad humana y solidaridad, en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad. Este derecho adquiere relevancia en situaciones humanas límites, relativas a la extrema pobreza y la indigencia, cuando frente a las necesidades más elementales y humanas, el Estado y la sociedad no responden de manera congruente.

(...)

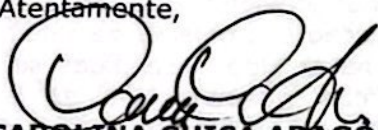
Señor empleador el con respecto al pago de las incapacidades es de señalar que al no pagar lo que corresponde por incapacidades al trabajador está afectando su mínimo vital que como ya se dijo es un derecho constitucional de especial protección, se le recuerda que el deber de pagar las incapacidades al trabajador es del empleador; así las cosas; se le recuerda:

En la práctica el trabajador tiene el derecho a mantener la estabilidad en su contrato de trabajo y su fuente de ingresos mientras supere sus problemas de salud, en lo que se refiere a incapacidades médicas. Así mismo, adquiere la responsabilidad de reportarlos de manera oportuna para que pueda acceder a su salario.

Señor empleador, las personas con fuero de salud son de especial protección para el Estado y en especial para este Ministerio del Trabajo; se le solicita restablecer los derechos laborales y fundamentales del trabajador, so pena de que este despacho inicie las actuaciones administrativas a que haya lugar.

Para lo anterior se le conceden tres (3) días hábiles.

Atentamente,



CAROLINA CHICA ARAGÓN
Inspectora de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio del Trabajo Dirección Territorial Risaralda